

TRIBUNALE DI MACERATA

Sezione Esecuzioni Immobiliari

R.G.E. n. 1/2022

COMPARSA PER INTERVENTO EX ART. 111 C.P.C.

***** ****

PER: VEICOLO DI SISTEMA S.r.l., società a socio unico, con sede legale in Serravalle (RSM), Via Guardia di Rocca n. 13, iscritta al n. 9364 del Registro Generale delle Società, COE SM 30460, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Federico Augusto Faitanini, nato a San Marino (RSM) il 16.08.1970, in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto, e per essa, quale mandataria, giusta procura a rogito del Notaio Tania Ercolani della Repubblica di San Marino, del 18.04.2024, Rep. n. 4314, C.C. n. 2397, la società **Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti – I.G.R.C. S.p.A.**, con sede legale a Serravalle (RSM), Piazza Bertoldi n. 8, iscritta al n. 9385 del Registro Generale delle Società, COE SM 30529, in persona del Presidente del C.d.A. Dott. Aldo Calvani, nato a Stia (AR) il 17.02.1965, in forza dei poteri allo stesso conferiti con delibera del C.d.A. del 28.03.2024, e per essa, quale mandataria, giusta procura a rogito del Notaio Tania Ercolani della Repubblica di San Marino, del 18.04.2024, Rep. n. 4315, C.C. n. 2398, la società **S3 – Special Servicer Sammarinese S.r.l.**, con sede legale a Serravalle (RSM), Piazza Bertoldi n. 8, iscritta al n. 9412 del Registro Generale della Società, COE SM 30557, in persona del Direttore Generale Dott. Massimo Ceselini, nato il 03.11.1965 a Brescia (BS), cittadino italiano, Cod. ISS 193146, in forza dei poteri allo stesso attribuiti con delibera del C.d.A. di S3 del 30.01.2024, quale successore a titolo particolare di Banca di San Marino S.p.A. codice fiscale e P.IVA n. 91007200404, COE SM476, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro dall'Avv. Erica Catani del Foro di Pesaro (C.F. CTNRCE76S43L500L - PEC: ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it) e dall'Avv.



Riccardo Valleri del Foro di Rimini (C.F. VLLRCR95P17A564J - PEC: riccardo.valleri@ordineavvocatirimini.it), digitalmente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'Avv. Erica Catani all'indirizzo PEC ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it, giusta procura in calce al presente atto (**All. A**), con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notifiche presso l'indirizzo ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it.

Creditore cessionario intervenuto

BANCA DI SAN MARINO S.p.A., con gli Avvocati Roberto Andreoni, Erica Catani e Rosaria Moroni

Creditore procedente cedente

MOBILCOM S.r.l.

Debitore esecutato ceduto

PREMESSO CHE

- con contratto di cessione in blocco di attivi bancari del 29.11.2023 autenticato nelle firme dalla Dott. Tania Ercolani, Notaio in San Marino, Rep. n. 4192, Con. e Custodia n. 2333, registrato presso l'Ufficio del Registro e della Conservatoria della Repubblica di San Marino il 1° dicembre 2023, al Vol. 2023, n. 9536, Banca di San Marino S.p.A. ha ceduto in blocco una serie di attivi bancari unitamente alle relative garanzie accessorie e privilegi in favore della società Veicolo di Sistema S.r.l. (in seguito anche solo “**Veicolo**”), fra i quali anche i crediti verso Mobilcom S.r.l. (**doc. 1**).
- Di seguito, con scrittura privata autentica nelle firme dalla Dott. Tania Ercolani, Notaio in San Marino, in data 12.12.2023, Rep. n. 4207 – Con. e Custodia N. 2347, registrato presso l'Ufficio del Registro e della Conservatoria della Repubblica di San Marino l'11.01.2024, al Vol. 2024, n. 260 (**doc. 2**), BSM e



Veicolo hanno poi dato atto dell'avveramento della condizione sospensiva a cui era stata subordinata l'efficacia della predetta cessione.

- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 7, e 14 della l. 157 del 30.08.2021 e s.m.i. e dell'art. 52 della l. 17.11.205, n. 65 e s.m.i., Veicolo ha dato comunicazione ai debitori ceduti della cessione mediante avviso pubblicato sull'Albo della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in data 11.12.2023 (**doc. 3**).
- Veicolo ha poi conferito incarico a IGRC di agire in qualità di soggetto incaricato, *inter alia*, della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi della legge 30 agosto 2021, n. 157 e s.m.i., affinché procedesse in nome e per suo conto all'incasso e al recupero delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti, giusta procura a rogito della Dott.ssa Tania Ercolani, Notaio Pubblico in San Marino, del 18.04.2024, Repertorio n. 4314 Custodia e Conservazione n. 2397, registrata presso l'Ufficio del Registro e della Conservatoria della Repubblica di San Marino il 23 aprile 2024, al n. 3254 (**doc. 4**).
- IGRC, a sua volta, ha conferito lo svolgimento di alcune attività relative, *inter alia*, all'attività di incasso e di recupero delle somme alla società S3 - Special Servicer Sammarinese S.r.l. (in seguito anche solo "S3"), giusta procura a rogito della Dott.ssa Tania Ercolani, Notaio Pubblico in San Marino, del 18.04.2024, Repertorio n. 4315 Custodia e Conservazione n. 2398, registrata presso l'Ufficio del Registro e della Conservatoria della Repubblica di San Marino il 23 aprile 2024, al n. 3253 (**doc. 5**).
- Il 12 settembre 2024 S3 ha comunicato a Mobilcom S.r.l., in persona del legale rappresentante e garante della Società, Signor Oscar Ribichini e al garante



Signor Giuliano Gozi, l'avvenuta cessione dei crediti da parte di Banca di San Marino S.p.A. in favore di Veicolo (**doc. 6**).

Pertanto, Veicolo di sistema S.r.l. (con la mandataria IGRC e per essa, a sua volta, la mandataria S3), è cessionaria del credito originariamente vantato da Banca di San Marino S.p.a. nei confronti di Mobilcom S.r.l., di cui fa proprie tutte le domande, eccezioni, deduzioni, argomentazioni istanze e conclusioni formulate ed alle quali subentra integralmente nei diritti.

Tutto ciò premesso, Veicolo di Sistema S.r.l., con la mandataria IGRC S.p.A. e la mandataria S3 Special Servicer Sammarinese S.r.l., come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata con il presente atto interviene e si costituisce nel presente procedimento facendo proprie e ribadendo tutte le difese, domande, istanze, eccezioni e conclusioni proposte e dedotte da Banca di San Marino S.p.A. nella presente procedura chiedendo l'estromissione del predetto Istituto di credito dalla presente procedura.

*

Si allega la Procura alle liti (**All. A**) e si producono in copia i seguenti documenti:

doc. 1 Atto di cessione in blocco di attivi bancari del 29.11.2023 tra BSM e Veicolo.

doc. 2 Scrittura privata autenticata di avveramento delle condizioni di cessione.

doc. 3 Avviso di comunicazione della cessione ex artt. 1, 7, 14 l. n. 157/2021 e art. 52 l. 165/2005, pubblicato l'11.12.2023 sull'Albo della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

doc. 4 Procura Veicolo – IGRC.

doc. 5 Procura IGRC-S3.

doc. 6 Welcome letter notificata a Oscar Ribichini il 12 settembre 2024.

Con Osservanza.

Rimini, 13 dicembre 2024

Avv. Erica Catani



Avv. Riccardo Valleri

